

1500085-87.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... quando foi preso Já foi preso por tráfico, furto e receptação.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, em solo policial, declarou que, estava aguardando o ônibus no local dos fatos e que estava utilizando seu aparelho celular momento que um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500085-87.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-87.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2009606/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 22388351 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2009606 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO SIMÕES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ADRIANO SIMÕES, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado por infração ao disposto no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 10h20min, na Avenida Sete de Setembro, 100, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, um celular Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00, (auto de fls. 12), pertencente à vítima Marcos Antônio de Almeida (fls. 91/92).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/86).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 93/94).

O réu foi citado (fl. 106) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 109/110).

Em 09 de março de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 112/116).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fl. 12), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado ADRIANO SIMÕES, em solo policial, confessou que estava no ponto de ônibus quando viu um indivíduo utilizando o telefone celular, momento que subtraiu o aparelho celular e saiu correndo. Aduz que pegou o telefone com intuito de vendê-lo para usar crack e que momentos antes de furtar tinha usado crack. Assevera que machucou o pé correndo e não quis passar por atendimento médico. Por fim, não deseja ligar para nenhum familiar avisando da sua prisão (fl. 05). Em juízo, confessou a prática delitativa. Disse que subtraiu o celular porque estava devendo para o traficante a droga que perdeu quando foi preso. Já foi preso por tráfico, furto e receptação.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, em solo policial, declarou que, estava aguardando o ônibus no local dos fatos e que estava utilizando seu aparelho celular momento que um desconhecido puxou com muita força seu celular e saiu em desabalada carreira. Tentou resistir, mas o agente puxou com muita força e subtraiu seu celular. Observou quando uma pessoa foi atrás do furtador e que logrou deter o agente. Foi acionado uma viatura da polícia militar que conduziram todas as partes a Distrital para providências cabíveis (fl. 04). Em juízo, disse que estava no ponto de ônibus com seu celular na mão. Na hora que virou o rosto, o agente pegou o celular com as mãos e puxou, saindo correndo em seguida. Correu atrás gritando "ladrão". Um rapaz, que depois soube ser policial, viu a correria e perseguiu o agente em uma viela. O policial chegou a pegar carona com um entregador de moto. Pouco tempo depois, o policial retornou com o rapaz detido. Seu celular foi recuperado. Na ocasião, reconheceu o agente detido como o furtador. Na data de hoje disse que não tinha condição de efetuar reconhecimento.

Mas não é só.

O policial militar FABRICIO DE SOUSA AMORIM, em solo inquisitorial, disse que estava à paisana andando pelo local dos fatos quando viu uma pessoa correndo e outra atrás pedindo para segurá-lo, então foi atrás deste indivíduo e após alguns metros conseguiu abordá-lo na Avenida Adelaide, altura do numeral 100. O indivíduo se identificou como Adriano Simões e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas ele estava portando um aparelho celular, que após instantes chegou o senhor que estava gritando para persegui-lo, se identificou como Marco Antônio de Almeida e informou que Adriano havia subtraído seu aparelho celular, um Samsung Galaxy A11, enquanto estava no ponto de ônibus Adriano tomou o aparelho da sua mão, que tentou segurar, mas Adriano se desvencilhou e saiu correndo, indo atrás dele. Assevera que após foi auxiliado pela Sd Pm Alcântara para conduzir o indivíduo até este Distrito Policial para que as medidas legais fossem adotadas (fl. 02). Em juízo, recordou-se do réu de uma ocorrência de furto de celular. Disse que viu o réu correndo, sendo perseguido por um senhor. Ao ver a movimentação, correu atrás do acusado, logrando detê-lo duas ruas depois. O réu estava com o celular na mão e antes de ser abordado dispensou o aparelho, que foi recuperado.

A policial militar JESSICA DOS SANTOS ALCANTARA, foi ouvida apenas em sede inquisitorial, disse que estava na base da Polícia Militar quando um motoqueiro foi

até lá e avisou que um Policial Militar tinha abordado um indivíduo suspeito de ter subtraído um aparelho celular de um transeunte, então foi até o local e encontrou o indivíduo algemado pelo Sd Pm Amorim, pois este havia subtraído de um transeunte um telefone celular. Aduz que auxiliou na condução de um indivíduo até a Distrital para que as medidas legais fossem adotadas (fl. 03).

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida das declarações judiciais da vítima, depoimentos das testemunhas policiais em ambas as fases da persecução penal, bem como do fato do aparelho subtraído ter sido apreendido em poder do réu, forçoso reconhecer que a prova é segura em apontar a participação do acusado no delito ora apurado, não subsistindo a alegação da defesa de fragilidade do conjunto probatório.

O crime se consumou. Sabidamente no crime de furto se adota a teoria do amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva, sendo absolutamente dispensável a posse mansa e pacífica. No caso em apreço, o acusado subitamente tirou o celular das mãos de Marcos no ponto de ônibus e correu, sendo que um popular foi atrás e passou a gritar por ajuda e um policial militar conseguiu abordar o denunciado, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012.” (REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Preenchidos, portanto, todos os requisitos legais, é de rigor a condenação do acusado por delito de furto simples consumado.

Por fim, ressalto que a alegação do acusado de que teria supostamente agido por estar sofrendo ameaças de um traficante, a quem estava devendo, não o favorece, uma vez que não logrou a defesa comprovar tais alegações, ônus que lhe cabia.

Assim, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado Adriano, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que, nesta primeira fase, o acusado ostenta maus antecedentes, pois possui três condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos apurados nestes autos, não aptas a gerar reincidência (processo n.º 0063682-95.2008.8.260050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 21/01/2011 - 3ª execução; processo n.º 0018924-07.2003.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 15/05/2007 - 1ª execução; processo n.º 0029089-74.2007.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 15/05/2007 - 2ª execução, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 160/164 e F.A. de fls. 133/150 e fls. 151/159). Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, pelo delito furto, em data anterior aos fatos ora apurados (processo n.º 0090055-95.2010.8.26.0050, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 02/09/2021 - 4ª execução e processo n.º 0109507-86.2013.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª execução, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 160/164 e F.A. de fls. 133/150 e fls. 151/159) sendo, portanto, reincidente. No entanto, se uma das condenações deve servir para compensar com a atenuante da confissão espontânea, a segunda serve para aumentar a pena nessa segunda fase. Assim, acresço suas penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-as em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno em definitivo a reprimenda em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente.

A despeito da quantidade de pena aplicada, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, considerando as circunstâncias do crime, além do fato de ser reincidente, ostentar maus antecedentes e ter voltado a delinquir, o que evidencia que faz do crime um meio de vida, bem como da medida de reclusão pretérita não ter surtido o devido efeito, demonstrando maior periculosidade do denunciado e reprovação de suas condutas, sendo inadequado

regime menos rigoroso.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Assim, considerando as condições subjetivas, o fato do acusado ser reincidente e ostentar maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante todo o processo, faz submergir a necessidade de segregação de Adriano para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de práticas delitivas, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual não poderá recorrer em liberdade.

No sentido exposto, Julio Fabriní Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ADRIANO SIMÕES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 11 de maio de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA